



Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

RESOLUCIÓN N° 000258-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA

Expediente : 00194-2023-JUS/TTAIP
Recurrente : **ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA**
Entidad : **COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS**
Sumilla : Declara admisibilidad y solicita descargos

Miraflores, 26 de enero de 2023

VISTO el Expediente de Apelación N° 00194-2023-JUS/TTAIP de fecha 23 de enero de 2023, interpuesto por **ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA**, contra la respuesta contenida en el Oficio N°152-CCFFAA/SG/OAIP de fecha 11 de enero de 2023, a través del cual el **COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS** atendió la solicitud de acceso a la información pública reencauzada mediante el OFICIO N° 00648-2022-MINDEF/SG-OAIP¹ de fecha 27 de diciembre de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal y con el costo que suponga el pedido, con excepción de aquellas informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional;

Que, el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS², establece que las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control;

Que, el literal b) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, señala que la entidad de la Administración Pública a la cual se haya presentado la solicitud de información debe otorgarla en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, en tanto, el literal d) del mismo texto dispone que de no mediar respuesta en el referido plazo, el solicitante puede considerar denegado su pedido;

¹ Cabe precisar que, si bien no obra copia de la solicitud ni copia del cargo de recepción del oficio de reencause por parte de la entidad, puede advertirse que el OFICIO N° 00648-2022-MINDEF/SG-OAIP, oficio de reencause procedente del Ministerio de Defensa y dirigido a la entidad, se consigna la fecha de presentación de la solicitud y el registro generado, así como el petitorio de la misma; por otro lado si bien no obra cargo de recepción del reencause, del contenido del oficio de respuesta de la entidad se advierte la fecha de recepción y el petitorio de la solicitud, información que coincide con el contenido del recurso de apelación.

² En adelante, Ley de Transparencia.

Que, conforme a lo dispuesto en la Resolución N° 010300772020³, en caso la entidad denegara la información requerida, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles el solicitante puede interponer el recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual deberá resolver dicho recurso en un plazo máximo de diez (10) días hábiles a partir de su admisibilidad, conforme se precisa en el artículo 16- B del Reglamento de la Ley de Transparencia, aprobado por el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM;

Que, de autos se advierte que la solicitud de acceso a la información pública⁴ fue reencauzada mediante el OFICIO N° 00648-2022-MINDEF/SG-OAIP de fecha 27 de diciembre de 2022, en tanto, mediante la respuesta contenida en el Oficio N°152-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023⁵, la entidad atendió la aludida solicitud;

Que, en mérito a lo antes señalado, dentro del plazo de quince (15) días hábiles previsto en la Resolución N° 010300772020, con fecha 23 de enero de 2023, el recurrente presentó ante esta instancia el recurso de apelación materia de análisis, verificándose que dicha impugnación cumple con las formalidades previstas por los artículos 124 y 221 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS⁶, de aplicación supletoria al presente procedimiento;

Que, el numeral 161.1 del artículo 161 de la misma norma, establece la denominada Regla de Expediente Único, según la cual solo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo caso, para mantener reunidas todas las actuaciones para resolver; por lo tanto, corresponde requerir a la entidad la remisión del expediente administrativo correspondiente;

Que, el inciso 9.1 del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses⁷, señala que, a efectos de resolver el recurso de apelación sobre entrega de información, el Tribunal solicita a la entidad que remita sus descargos;

De conformidad con el artículo 6 y el numeral 1 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1353; asimismo, ante la abstención formulada por la Vocal Titular Silvia Vanesa Vera Muelle declarada fundada⁸ anteriormente y el orden de prelación establecido en la Resolución N° 031200212020 de fecha 13 de febrero de 2020, interviene el Vocal Titular de la Primera Sala Pedro Ángel Chilet Paz;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ADMITIR A TRÁMITE el recurso de apelación recaído en el Expediente de Apelación N° 00194-2023-JUS/TTAIP de fecha 23 de enero de 2023, interpuesto por

³ Precedente vinculante publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de febrero de 2020 y en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el siguiente enlace: <https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/02/Resolucio%CC%81n-N%C2%B0-010300772020.pdf>.

⁴ De autos se aprecia que, la solicitud fue originalmente presentada al Ministerio de Defensa el 27 de diciembre de 2022, generando Registro N° H. T. 043987-2022, conforme se aprecia de la referencia del OFICIO N° 00648-2022-MINDEF/SG-OAIP.

⁵ Se precisa que no consta en autos el cargo de notificación al recurrente del Oficio N°152-CCFFAA/SG/UAIP que es objeto de impugnación; sin embargo, entre la fecha del citado oficio (11 de enero de 2023) y la fecha de presentación del recurso de apelación (23 de enero de 2023) no han transcurrido los quince días hábiles previstos en la Resolución N° 010300772020.

⁶ En adelante, Ley N° 27444.

⁷ En adelante, Decreto Legislativo N° 1353.

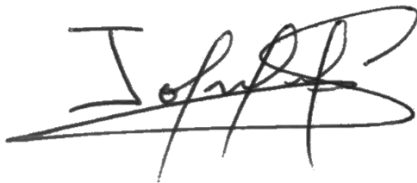
⁸ Conforme a lo resuelto en la Resolución N° 2323-2021-JUS/TTAIP-PRIMERA SALA de fecha 8 de noviembre de 2021.

ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA, contra la respuesta contenida en el Oficio N°152-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023, a través del cual el **COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS** atendió la solicitud de acceso a la información pública reencauzada mediante el OFICIO N° 00648-2022-MINDEF/SG-OAIP de fecha 27 de diciembre de 2022.

Artículo 2.- REQUERIR al **COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS**, que, en un plazo máximo de cuatro (4) días hábiles, proceda a remitir el expediente administrativo generado para la atención de la solicitud de acceso a la información pública presentada por **ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA**, en particular la copia de la solicitud, así como formule los descargos pertinentes, de ser el caso.



VANESSA LUYO CRUZADO
Vocal Presidenta



JOHAN LEÓN FLORIÁN
Vocal



PEDRO CHILET PAZ
Vocal

vp: fjlf/idcg